

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

फौजदारी अपीलीय अधिकारिता

फौजदारी अपील संख्या 878/2022

(एस.एल.पी.(फौजदारी) संख्या 2971/2022 से उत्पन्न)

ममता व अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली) व अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, (न्यायाधीश)

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह अपील 2022 के जमानत आवेदन संख्या 196 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 2 मार्च, 2022 से उत्पन्न हुई है।
3. दूसरा प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 363, 364क, 302 व 201 सहपठित धारा 34 के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए थाना गांधी नगर, जिला पूर्वी दिल्ली में दर्ज 2014 की प्राथमिकी

संख्या 894 दिनांकित 18 नवंबर, 2014 के संबंध में विचारण का सामना कर रहा है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973¹ की धारा 173 के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत आरोप तय हो चुके हैं। ग्यारह अभियोजन साक्षियों की गवाही हो चुकी है।

4. अपीलार्थीगण मृतक के माता-पिता हैं, जो कि 13 वर्षीय आठवीं कक्षा का एक छात्र था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि एक करोड़ रुपये की फिरोती के लिए उसका अपहरण किया गया था और बच्चे के अपहरण के एक दिन बाद उसका शव नाले से बरामद किया गया था। दूसरे प्रत्यर्थी को दिनांक 25 नवंबर, 2014 को गिरफ्तार किया गया और अंतरिम जमानत पर रिहा होने की अवधि को छोड़कर, वह दिनांक 2 मार्च, 2022 तक हिरासत में था।

5. अपीलार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी ने निवेदन किया कि :-

1 "दं.प्र.सं."

- (i) उच्च न्यायालय इस एक स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण आधार पर आगे बढ़ा है कि अभि.सा. 3 उर्वशी, जिसने विचारण के दौरान गवाही दी है, एक सरकारी गवाह है;
- (ii) अभि.सा. 15 (संरक्षक) और अभि.सा. 16 (मकान मालकिन) सहित महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही होनी बाकी है।
- (iii) जाँच और विचारण के दौरान सामने आई सामग्री ज़मानत प्रदान किए जाने के प्रतिकूल होंगे।
- (iv) उच्च न्यायालय इस एक स्पष्ट रूप से दोषपूर्ण आधार पर आगे बढ़ा है कि अभि.सा. 3 की गवाही के अलावा, दूसरे प्रत्यर्थी के विरुद्ध किसी अन्य गवाह का हवाला नहीं दिया गया है।
6. दूसरी ओर, दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने आग्रह किया कि :-

- (i) दूसरा प्रत्यर्थी छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में था;
- (ii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचारण के दौरान 55 गवाहों में से केवल 11 की ही गवाही हुई है, ज़मानत मंजूर करने वाले आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है;
- (iii) दूसरे प्रत्यर्थी ने सह-अभियुक्त, जिसने अपनी आवाज़ का नमूना देने से इनकार कर दिया था, के विपरीत अपनी आवाज़ का नमूना प्रस्तुत किया था और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है;
- (iv) अभि.सा. 3, जो मुकर गई है, सह-अभियुक्त के रूप में गवाह है क्योंकि अभियोजन पक्ष के अनुसार, वह उस परिसर में मौजूद थी जहाँ बच्चे को लाया गया था;
- (v) कॉल डेटा रिकॉर्ड विशेष रूप से दूसरे प्रत्यर्थी की लोकेशन की ओर इशारा नहीं करता है; और

(vi) उपरोक्त आधारों व हिरासत में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय के पास ज़मानत मंजूर करने वाले आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई वैध कारण नहीं है।

7. अपीलार्थियों की ओर से जिन निवेदनों को प्रस्तुत किया गया है, उनका समर्थन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दाखिल प्रति-शपथपत्र के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री जयंत के. सूद द्वारा प्रस्तुतियों के दौरान भी किया गया है। प्रासंगिक रूप से इस पर जोर दिया गया है कि अभिलेख पर निम्नलिखित सामग्री उभर कर सामने आई है:

- (क) दूसरे प्रत्यर्थी की लिप्तता दर्शाने वाले डीएनए निष्कर्ष;
- (ख) दूसरे प्रत्यर्थी की मोटरसाइकिल की बरामदगी, जो अपराध करने में प्रयुक्त हुई थी;
- (ग) दवा विक्रेता से एल्प्रेक्स और मोंटेयर एलसी टैबलेट की खरीद, जो बच्चे को नशीली दवा देने के लिए इस्तेमाल की गई थी;

(घ) दवा विक्रेता, अभि.सा. 5 का कथन; और

(ङ) मृतक के आई-कार्ड, घड़ी व स्कूल बैग की बरामदगी।

8. इस न्यायालय के समक्ष जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या उच्च

न्यायालय द्वारा दूसरे प्रत्यर्थी की ज़मानत मंजूर किया जाना

न्यायोचित था। वर्तमान मामले में, अपराध में फिरौती के लिए एक

छोटे बच्चे की कथित हत्या शामिल है। विचारण जारी है, हालांकि

हमारे विचार से, यह निर्देश देना उचित होगा कि विचारण को शीघ्रता

से पूरा किया जाए।

9. उच्च न्यायालय ने ज़मानत प्राथमिक रूप से इस आधार पर मंजूर की

है कि:

(i) आरोप-पत्र दाखिल हो जाने पर, जाँच के उद्देश्य से दूसरे प्रत्यर्थी

की हिरासत की आवश्यकता नहीं थी;

(ii) अभि.सा. 3 एक सरकारी गवाह है जिसने अभियोजन पक्ष के

मामले का समर्थन नहीं किया है; और

(iii) यह मामला पारिस्थितिक परिस्थितियों पर आधारित है और इस चरण पर दूसरे प्रत्यर्थी की संलिप्तता दर्शाने हेतु साक्ष्य अपर्याप्त हैं।

10. ज़मानत प्रदान करते समय उच्च न्यायालय उन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने में विफल रहा है जो इस बात पर प्रभाव डालते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन ज़मानत मंजूर करने के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग हेतु कोई मामला स्थापित किया गया था या नहीं। चूंकि विचारण अभी जारी है, हम उस तथ्य की चर्चा में नहीं पड़ रहे हैं जो जाँच के दौरान अथवा तत्संबंधी विचारण के दौरान सामने आए हैं जिसके कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम आख्या दाखिल की गई। तथापि, एक महत्वपूर्ण परिस्थिति, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए था परंतु किया नहीं गया, यह है कि महत्वपूर्ण गवाहों की

गवाही होनी अभी शेष है। इस चरण पर, दूसरे प्रत्यर्थी की ज़मानत पर रिहाई होने से निष्पक्ष सुनवाई बाधित होने का एक गंभीर जोखिम पैदा होगा। अपीलार्थीगण और अभियोजन पक्ष की इस आशंका को कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, सारहीन नहीं माना जा सकता है।

11. अपराध की प्रकृति और गंभीरता, वह भूमिका जिसके लिए दूसरे प्रत्यर्थी को जिम्मेदार ठहराया गया है तथा महत्वपूर्ण गवाह, जिनकी गवाही अभी शेष है, को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग अनुचित है।

12. तदनुसार अपील मंजूर की जाती है और 2022 के ज़मानत आवेदन संख्या 196 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 2 मार्च, 2022 को रद्द किया जाता है। दूसरा प्रत्यर्थी तुरंत आत्मसमर्पण करे। चूंकि यह विचारण 2014 से लंबित है, इसलिए हम निचली अदालत के न्यायाधीश को दैनिक

आधार पर तेजी से सुनवाई करने और इसे एक साल के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हैं।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

.....न्या.
[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़]

.....न्या.
[बेला एम. त्रिवेदी]

नई दिल्ली;
24 मई, 2022
-एस-

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

आइटम सं. 2

न्यायालय सं. 2 अनुभाग

II-सी

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाही का अभिलेख

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं. 2971/2022

(ज़मानत आवेदन संख्या 196/2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय,
नई दिल्ली द्वारा पारित आक्षेपित अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित
02-03-2022 से उत्पन्न)

ममता व अन्य

याची (गण)

बनाम

राज्य (दिल्ली रा.रा.क्षे.) व अन्य

प्रत्यर्थी (गण)

(अंतर्वर्ती आवेदन सं. 43222/2022 - आक्षेपित निर्णय की सत्यापित-प्रति
दाखिल करने से छूट, अंतरवर्ती आवेदन सं. 43224/2022 - मूल अनुवाद
दाखिल करने से छूट के साथ)

दिनांक : 24-05-2022 इस याचिका की आज सुनवाई की गई।

कोरम :

माननीय न्यायाधीश डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़
माननीय न्यायाधीश सुश्री बेला एम. त्रिवेदी

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से : डॉ. मेनका गुरुस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री अश्विनी कुमार दुबे, ए.ओ.आर.
 श्री यश एस. विजय, अधिवक्ता
 श्री सौरभ मिश्रा, अधिवक्ता
 श्री उत्कर्ष प्रताप, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से : श्री जयंत के. सूद, ए.एस.जी.
 सुश्री नीला केदार गोखले, अधिवक्ता
 श्री सौरभ सिंह, अधिवक्ता
 श्री मोहित कुमार सिंह, अधिवक्ता
 श्री संजय कुमार त्यागी, अधिवक्ता
 सुश्री विशाखा, अधिवक्ता
 श्री कार्तिक जासरा, अधिवक्ता
 श्री रणदीप सचदेवा, अधिवक्ता
 श्री हरीश नड्डा, अधिवक्ता
 श्री अशोक पाणिग्रही, अधिवक्ता
 श्री गुरमीत सिंह मक्कड़, ए.ओ.आर.

श्री सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता
 सुश्री सुप्रिया जुनेजा, ए.ओ.आर.
 श्री अधीश्वर सूरी, अधिवक्ता
 श्री राजीव मोहन, अधिवक्ता
 श्री मानवेंद्र सिंह, अधिवक्ता

अधिवक्ता को सुनने के उपरांत न्यायालय द्वारा निम्नलिखित
 आदेश दिया गया

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. हस्ताक्षरित प्रतिवेद्य निर्णय के अनुसार अपील मंजूर की जाती है
तथा 2022 के ज़मानत आवेदन संख्या 196 में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 2 मार्च, 2022 को रद्द किया जाता है। दूसरा प्रत्यर्थी तुरंत आत्मसमर्पण करे। चूंकि यह वाद 2014 से लंबित है, इसलिए हम निचली अदालत के न्यायाधीश को दैनिक आधार पर तेजी से सुनवाई करने और इसे एक साल के भीतर पूरा करने का निर्देश देते हैं।
3. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

**(संजय कुमार-1)
उपनिबंधक**

**(सरोज कुमार गौड़)
कोर्ट मास्टर**

(हस्ताक्षरित प्रतिवेद्य निर्णय फाइल पर रखा गया)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।